

징 계 요 구

1. 제 목 : 복무규정 및 임직원 행동강령 등 위반

2. 징계대상자 : ■■■◇◇병원 ♠♠직#급 ○○○

3. 징 계 종 류 : 해임

4. 징 계 사 유

가. 업무 개요

위 직원은 '93. 4. 3. ■■■◇◇병원에 ♠♠직으로 입사하여 ■■■◇◇병원 ■■■
■■■단을 거쳐 '18. 5. 1. ■■■◇◇병원으로 전보되었고, '18. 7. 1. ▼장 ♠♠♠♠
임명 후 '18. 8. 1. ♠♠직 4급으로 승진하여 '19. 8. 6.까지 (a)(a)(a)(a)과 ▼장 직무
를 수행하였습니다.

■■■◇◇병원 (a)(a)(a)(a)과 ▼장은 부서의 중간관리자로서 (a)(a)(a)(a)과 ☼☼☼
(부서장)를 도와 (a)(a)(a)(a)과 업무 전반을 총괄하고, 직원 교육 및 배치, ㉹㉹㉹
장비 관리, 검사 배분, ㉹㉹㉹ 안전 관리 등을 담당하는 위치에 있으며, (a)(a)(a)
㉹과의 직원 현황은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] ■■■◇◇병원 (a)(a)(a)(a)과 직원 현황(생략)

또한 피해 직원들은 (a)(a)(a)(a)과 소속 직원과 타 부서 소속이나 (a)(a)(a)(a)과
에 배치 받아 (a)(a)(a)(a)과 ▼장으로부터 실질적 지시를 받고 있는 직원이며, 징
계대상자는 피해 직원 중 신입 직원인 직원B, 직원C, 직원D, 직원E, 직원F에 대
해 수습기간 후 정직원 전환을 위한 평가를 담당하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제12조(직장 내 성희롱
의 금지)에 따르면 사업주, 상급자 또는 근로자는 직장 내 성희롱을 하여서는 아
니 된다고 규정되어 있고, 제14조(직장 내 성희롱 발생 시 조치) 제6항 및 제7항

에 따르면 사업주는 성희롱 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자등에게 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 직장 내 성희롱 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고 받은 사람 또는 그 밖에 조사 과정에 참여한 사람은 해당 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해근로자등의 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다고 규정되어 있으며, 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따르면 사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 "직장 내 괴롭힘"이라 한다)를 하여서는 아니 된다고 규정되어 있습니다.

또한 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙) 제1항에 따르면 검직교원 및 파견공무원을 포함한 직원은 제 규정을 준수하고 그 직무를 성실히 수행하여야 한다고 규정되어 있습니다.

그리고 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 제6조의3(품위유지의무)에 따르면 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 되며, 제9조의3(친절·공정 의무) 제1항에 따르면 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 규정되어 있습니다.

또한 「~~h~~~~h~~~~h~~~~h~~~~h~~~~h~~~~h~~~~h~~~~h~~ 임직원 행동강령」 제29조(성희롱 금지) 제1항에 따르면 임직원은 상호간에 성적 유혹 및 성적 수치심을 유발시키는 특정 신체부위를 만지거나 접촉하는 행위, 음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위, 상대방의 외모에 대해 성적인 비유나 평가를 하는 행위, 음란한 사진이나 그림 등을 게시하거나 보여주는 행위, 회식자리 등에서 술시중이나 춤을 강요하는 행위, 기타 사회통념상 성적 수치심을 유발하는 행위를 하여서는 아니 된다고 명시되어 있습니다.

따라서 징계대상자는 부서 내 직원들을 관리하는 중간관리자로서 관련 규정 및 지침에 따라 직원의 인권을 존중하고 친절하고 공정하게 업무를 수행하여야 하고, 직원에 대해 성희롱이나 인격모독 발언, 부적절한 행동 등으로 인권을 침

해하고 수치심과 불쾌감, 모멸감 등을 느끼게 하여 부서의 근무 분위기를 저해하고 직원의 근무의욕을 감소시켜서는 아니 되며, 내부 신고자를 찾아내려는 목적으로 신고 사실을 캐묻는 등의 행위 등을 하여서는 아니 됩니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 징계대상자는 '18.7월부터 (a)(a)(a)(a)과 ▼장으로 근무하면서 같은 부서 직원들을 대상으로 다수의 성적 언동 및 인격 모독 발언을 하였고, (a)(a)(a)(a)과 직원들은 징계대상자의 평소 언행에 대하여 [표 2]와 같이 성적인 농담이나 발언을 수시로 하였다고 증언하고 있습니다.

[표 2] 징계대상자의 평소 언행에 대한 직원들의 진술

- 직원A : 업무외적인 음담패설의 강도가 심해져서 힘들었음
- 직원C : 업무외적으로 성희롱적인 발언을 자주 하셔서 직원들의 불만이 있었음
- 직원D : 성적인 농담이나 여자 얘기를 많이 하셔서 농담 등을 받아들이기 어려웠음
- 직원E : 평소 성적인 농담을 즐기는 편이었음
- 직원F : 여성직원들이 성적인 발언 등으로 인해 많이 힘들어하는 것을 계속 봄, 계속해서 성희롱적인 언행을 했는데 너무 많아서 기억을 못하는 것 같음
- 직원G : 남녀직원을 가리지 않고 평소 끊임없이 성적인 발언을 함
- 직원H : 평소 성과 관련된 이야기나 행동을 많이 함

징계대상자는 기혼 여성 직원인 직원A에게 [표 3]과 같이 고민이 있다며 다짜고짜 해당 직원에게 방으로 들어가자고 하여 “아들이 방에서 콘돔을 가져가서 나눠줬는데 아들 성교육을 어떻게 시키느냐”는 발언을 하여 해당 직원이 수치심을 참고 성교육 사이트를 알려준 사실이 있고, 심지어 “피곤해 보이는데 어제 밤에 남편하고 뭐했어?” “남자 나이 50이 넘으니 와이프 샤워하는 소리만 들어도 가슴이 두근거리면서 겁이 난다” 등 부부관계를 연상시키는 발언 및 여러 성희롱 발언, 기타 부서 중간관리자로서 부적절한 발언을 수시로 하여 해당 직원에게 수치심과 모멸감을 느끼게 한 사실이 있으며, 특히 자녀 성교육 발언은 본인의 배우자 또한 ◆◆사임에도 불구하고 해당직원에게 물어본 사실이 있습니다.

[표 3] 성적 언동 및 부적절한 발언 사례(직원A) (생략)

그리고 징계대상자는 미혼의 신입 여성직원인 직원B에게 [표 4]와 같이 다른 부서 직원과의 회식자리에서 “애 임신 촉진제 먹고 있어서 술 못 먹어” 등의 성적 발언을 하여 해당 직원이 큰 충격을 받았으며, 팩스 보내는 법을 알려주면서 “모텔 가본 애가 왜 모른 척 해?”라는 발언을 하였고, 여성 직원들이 모여 있는 자리에서 해당 직원을 나이트 죽순이 같이 생겼다고 비하하고, 심지어 직원의 부모님을 대상으로 다른 직원들 앞에서 “농사짓게 생겼는데 학원을 하다니 의외”라는 등의 인격 모독성 발언까지 하여 해당직원 및 목격한 다른 직원들에게 수치심과 모멸감, 불쾌감을 야기한 사실이 있습니다.

[표 4] 성적 언동 및 부적절한 발언 사례(직원B) (생략)

특히 위 [표 4]의 발언 중 회식자리에서 분위기 띄워라, 애네좀 데려가서 망가뜨려라 등은 다른 신입 여성직원인 직원D, 직원C를 동시에 지목하여 발언한 것으로, 해당 직원들에게 불쾌감과 수치심을 느끼게 하였으며, 임신 촉진제 발언에 대해서는 사과를 하였다고 하나 [표 5]와 같이 발언 이후 행동 및 사과내용 등에 대해 직원들은 진심으로 반성한 것처럼 보이지 않았다고 진술하고 있습니다.

[표 5] 임신촉진제 발언 관련 직원들의 진술 (생략)

또한 징계대상자는 미혼의 신입 여성직원인 직원C에게 [표 6]과 같이 흑인하고 결혼하라는 인격 모독성 발언을 하였고, 병원 내 어떤 사가 예쁘냐, 자기는 누가 예쁘다고 생각한다는 등의 부적절한 발언도 하였습니다.

[표 6] 성적 언동 및 부적절한 발언 사례(직원C) (생략)

그리고 징계대상자는 [표 7]과 같이 미혼의 신입 여성 직원인 직원D가 부서에 새로 들어온 냉장고가 너무 작다고 하자, 다른 남녀 직원들이 다 있는 앞에서 모텔도 가본 애가 왜 모르는 척 하냐는 발언을 한 사실이 있고, 남성인 장에게 말하기 어려운 병명(****)으로 연차를 쓰자, 다른 여성 직원인 직원B에게 재가 남자친구가 있어서 의심이 간다, 임신이 아니냐는 발언을 하여 결국 이 말을 전해 듣고 충격을 받아 결국 연차 사유를 이야기한 사실이 있으며, 그 외에 직

원D에게 “남자친구에게 라면 먹고 가라는 말을 해본 적이 있느냐” 등의 성관계를 연상시키는 발언을 하여 해당 직원에게 불편과 불쾌감을 느끼게 하였습니다.

[표 7] 성적 언동 및 부적절한 발언 사례(직원D) (생략)

또한 징계대상자는 [표 8]과 같이 남녀 직원이 다 있는 회식자리에서 남성 직원인 직원E를 대상으로 성적 연상 발언을 하였고, 촬영실에서 발기부전 환자가 편을 박은 사진을 보고 너는 이런거 안 넣어도 되냐는 발언을 하여 직원에게 모멸감을 준 사실이 있으며, 남성 직원인 직원F에게도 성적 발언을 하여 해당 직원 및 곁에 있던 직원들에게 불쾌감과 모멸감을 준 사실이 있습니다.

[표 8] 성적 언동 및 부적절한 발언 사례(직원E·직원F) (생략)

그리고 징계대상자는 [표 9]와 같이 직원B에게 선정적인 동영상 2회에 걸쳐 고의로 노출시켰으며, 직원A에게는 ○● 사진을 보여준다고 노출이 심한 여성의 상반신을 고의로 보여주고 분위기가 안 좋아지자 “내가 남편을 의심하게 했네”라고 발언하여 해당 직원들에게 수치심과 모멸감을 느끼게 한 사실이 있습니다.

[표 9] 선정적 동영상 및 사진 노출 관련 사례(직원A·직원B) (생략)

또한 징계대상자는 [표 10]과 같이 직원A의 개인 SNS(㉠㉠㉠㉠) 프로필 사진을 예전 것까지 찾아보고 수시로 물어보았고, ㉠㉠㉠㉠병원 전 직원의 전화번호를 저장해놓고 SNS 프로필 사진을 보고 확인을 요청하거나, 부서 내 ㉠㉠㉠원이 예쁘다고 한 ㉠㉠사의 개인 SNS(㉠㉠㉠㉠)에서 프로필 사진을 무단으로 캡처하여 전송하는 등의 부적절한 행동을 하였습니다.

[표 10] 개인 SNS 관련 부적절한 행동(직원A) (생략)

그리고 징계대상자는 [표 11]과 같이 퇴근 후 여성 직원들에게 이유 없이 전

화를 하거나, 자신과 함께 주말 학회에 참석할 것을 종용하거나, 명확한 이유를 말하지 않고 저녁 식사를 하자고 권유하는 등의 부적절한 행동을 한 사실이 있습니다.

[표 11] 기타 부적절한 행동(직원A,직원B) (생략)

특히 직원A에게는 ‘##.##. 처음 전화를 하였을 때 운전하고 어디 가는 중인데 생각나서 전화했다고 발언하였으며, 해당 직원이 당황해서 아무 말 안하자 부담되냐며 전화를 끊고는 실없이 전화해서 미안하다는 문자를 보낸 사실이 있으며, 직원B에게도 휴가자의 업무 대체 관련 전화 1회 외에는 업무적 목적은 없었던 것으로 확인됩니다.

또한 징계대상자는 [표 12]와 같이 ‘##.##.자로 전입한 여성 직원인 직원I가 ㉠㉠부로 ㉠㉠㉠㉠제 근무를 하려고 하자 ★★부에서 사유를 물을 경우 본인 방어용으로 필요하다는 이유로 규정에도 없는 진단서를 떼어오라고 지시하거나, 본인이 근무평정자임을 강조하며 협박성 발언을 한 사실이 있습니다.

[표 12] 기타 직원에 대한 갑질(직원I) (생략)

그리고 징계대상자는 ‘##.##월 말 직원 대상 면담을 하면서 직원B에게 신고 여부를 물었으며, 감사실의 조사가 끝난 이후 자신이 신고자를 찾으려고 했음을 다른 부서 직원에게 시인하는 등 내부 신고자를 색출하려는 시도를 한 사실이 있습니다.

앞의 여러 사례에서 보듯이 징계대상자는 ㉠㉠㉠㉠과 ▼장으로 부임한 이후 본인보다 연배가 한참 아래인 부서 하위 직원들을 대상으로 성희롱, 인격 모독, 갑질 등 부적절한 발언과 선정적 동영상 노출 및 기타 부적절한 행동을 수시로 한 것으로 보이며, 특히 ‘18.9.28. 및 ‘18.10.31. 2회에 걸쳐 외부강사의 폭력예방 통합교육(성희롱, 성매매, 성폭력 등)을 이수한 이후에도 부적절한 발언과 행동을 계속한 사실이 있습니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 평소 직원들과 대화하면서 성적인 농담이나 여자 얘기는 거의 하지 않았고, 술에 취해 실수로 임신촉진제 발언을 하였지만 당사자와 참석 직원들에게 사과하였고, 자녀 성교육 관련 발언은 정중히 양해를 구하고 물어보았고 해당 직원이 친절하게 성교육 사이트를 알려주었다고 주장하고 있으며, 이외의 발언이나 행동은 격의 없이 한 것이다, 기억이 나지 않는다거나 그런 발언을 한 사실이 없다 등으로 부인하고 있습니다.

그러나 직원들을 대상으로 조사한 결과 구체적이고 일관된 진술을 하고 있고, 배치되는 내용에 대해서 2차로 직원들에게 자필로 서술하도록 한 내용과 3차로 직원들이 제출한 진정서의 내용까지 일치하고 있으며, 징계대상자가 평소 성적인 발언을 자주 하였다는 직원들의 공통된 진술 등으로 볼 때, 성적 언동은 모두 사실로 판단됩니다.

또한 징계대상자는 임신촉진제 발언 당시 술에 취해 실수했다고 주장하나, 사건 당일(###.###.) 19:48 구체적 발언상황을 기술하여 피해자에게 3통의 문자를 보내고, 23:12 재차 사과의 문자를 보낸 점을 볼 때 정상적 사고와 판단이 가능했던 상황으로 보이며, 사과를 하였다고 하나 발언 이후 행동 및 사과 내용에 대한 직원들의 진술, 해당 사건 이후에도 성적 발언 및 부적절한 행동이 계속된 점 등으로 보면 징계대상자가 진심으로 반성하였다고 판단하기는 어렵습니다.

그리고 자녀 성교육 발언에 대해 징계대상자는 사전에 정중하게 양해를 구했다고 주장하고 있으나, 갑자기 고민이 있다며 방으로 들어가자 하여 다짜고짜 말을 꺼냈다는 피해 직원의 진술로 볼 때 징계대상자의 주장은 사실이 아닌 것으로 보이고, 징계대상자와 피해직원의 관계로 볼 때 즉각적인 거부 의사 표현이 쉽지 않았을 것으로 보이므로 성교육사이트를 알려주었다는 이유로 성희롱이 성립되지 않는 것은 아니라고 판단되며, 징계대상자는 해당 직원이 ◆◆사이고 자녀도 있어 물어보았다고 주장하고 있으나, 징계대상자의 배우자도 ◆◆사인 사실로 볼 때 징계대상자의 주장은 논리성이 결여됩니다.

또한 징계대상자는 핸드폰으로 동영상 시청을 한 적이 거의 없으며, 야구를

좋아하여 단 한 번 PC로 야구 동영상 시청한 사실만 있고, 직원들에게 선정적인 영상이나 사진을 보여주거나 PC로 선정적 동영상을 재생한 적이 없다고 주장하고 있습니다.

그러나 핸드폰 동영상에 대해 피해 직원이 두 번의 동영상 내용에 대해 등장인물의 복장 색과 배경색까지 정확히 기억하고 있으며, △△ ○○ 사진에 대해 피해 직원이 사진의 내용을 명확하게 진술하고 있고, 징계대상자가 사용하던 컴퓨터를 ㉠㉠㉠과 ㉠㉠㉠(부장)에게 준다고 하여 해당 컴퓨터에 윈도우를 설치하기 위해 방에 들어간 다른 직원이 CD롬 드라이브에서 음란물을 발견하였다고 진술한 사실로 볼 때 징계대상자의 변명은 신빙성이 없습니다.

그리고 징계대상자는 자녀 사진을 보고 인사차 물어보았고, 업무 필요 상 ㉠㉠병원 전 직원의 전화번호부를 휴대폰에 등록하였고, 여직원 ㉠㉠㉠㉠ 프로필을 본 사실은 있지만 품평하거나 캡처한 사실이 없다고 주장하고 있으나, ㉠㉠㉠㉠과 ㉠㉠㉠㉠원에게 ㉠㉠㉠㉠병원 ㉠㉠사의 개인 SNS 프로필 사진 캡처본을 보낸 사실이 확인되었으며, 현재 보이지 않는 예전 프로필 사진의 내용을 물어보았다는 진술과, 여직원들에게 누가 예쁘냐, 이 사람이 누구냐 등을 물어보았다는 진술로 볼 때 개인 SNS 관련 행동은 모두 사실로 판단됩니다.

또한 징계대상자는 퇴근 시 심심하기도 하고 시간이 잘 가는 것 같아 전화를 했다고 인정하였으나 직원들의 부담이 될 것이라고 생각하지 못하였다고 주장하고 있으나, 휴가자의 업무 대체에 대해 1회 전화한 것 외에는 모두 업무와 관련 없는 내용으로 확인되었고, 직원A와 통화 후 실없이 전화하여 미안하다는 문자를 보낸 것으로 볼 때 직원들의 부담이 될 수 있다는 사실을 인지하고 있었던 것으로 보이며, 개인적인 목적을 충족하기 위해 퇴근 후 직원들에게 특별한 이유 없이 전화를 거는 행동은 부서 중간 관리자로서 적절한 행동은 아니라고 판단됩니다.

아울러 징계대상자는 학회 참석과 관련하여 관심 있으면 가시라는 취지로 한 번 물어보았다고 주장하고 있으나 해당 직원은 이틀에 걸쳐 몇 차례 권유하

여 부담스러웠다고 진술하였으며, 저녁식사는 다른 직원의 고민을 알아보기 위해 권유한 것이라고 주장하고 있으나, 관련 메신저 내용 확인 결과 부담스러우냐, 부담되면 하지 않아도 된다, 둘이 부담스러우면 친한 사람들과 같이 먹자 등의 발언을 한 사실만 있을 뿐 징계대상자의 주장 내용은 없는 것으로 볼 때 업무적 목적 없이 제안하였던 사실로 확인되며, 평소 징계대상자의 언행으로 볼 때 이러한 행동은 직원들에게 부담이 되었을 것으로 판단됩니다.

또한 징계대상자는 도우미 발언은 경기가 안 좋다는 것을 이야기하다 나왔고, 아나운서 몰카 관련하여 논쟁한 사실은 있으며, 여자친구 발언은 엔조이가 아닌 대화가 가능한 여자친구를 만나고 싶다고 발언하였고, 편하게 대해달라는 것은 대화가 통하는 말동무가 되어달라는 의미였다고 주장하고 있습니다.

그러나 해당 발언이 징계대상자가 주장한 대로였다고 하더라도, 부서의 중간관리자이자 ◇◇병원의 직원으로서 부서 직원 앞에서 그러한 발언을 하는 것이 적절하다고 볼 수 없습니다.

또한 징계대상자는 직원에게 신고여부를 물어본 적이 없다고 주장하나, '19.7월 말 직원 대상 면담을 하면서 직원B에게 신고 여부를 물었으며, 감사실의 조사 이후 다른 부서 직원에게 신고자를 찾으려고 한 사실을 시인한 것이 확인된 것으로 볼 때 징계대상자의 주장은 사실이 아닌 것으로 판단됩니다.

그리고 징계대상자는 나이트나 농사 짓는 사람 발언은 농담식으로 한 것이고, 흑인 발언은 기억나지 않는다 등으로 부인하고 있으나, 흑인 발언은 내용 및 상황 설명이 구체적이고, 나머지 발언은 같이 들은 사람이 있는 것으로 볼 때 모두 사실로 보이며, 징계대상자의 발언을 들은 직원들은 수치심과 모욕감을 느꼈고, 부모님을 비하한 발언을 들은 직원은 큰 충격을 받았다고 진술하고 있는 것으로 볼 때 해당 발언은 단순히 상급자의 농담으로 보기 어렵다고 판단됩니다.

아울러 징계대상자는 여성 직원들을 딸처럼 생각했으며, 가족 같은 부서 분

위기를 조성하려고 했다고 주장하고 있으나, 18. 7월 ▼장(♠♠♠♠ 포함) 보임 이후 다수직원들을 대상으로 지속적으로 성희롱을 하였고 '18.9.28. 및 '18.10.31. 2회에 걸쳐 폭력예방통합교육(성희롱, 성매매, 성폭력 등)을 이수한 이후에도 성희롱. 부적절한 발언 및 행위가 지속되었다는 점, 피해자가 징계대상자의 지시를 받는 하위 직원이고, 특히 신입 직원들은 수습기간에 징계대상자의 평가를 통해 정직원으로 전환된 점, 위의 사례를 종합해 볼 때 징계대상자는 단순한 실수가 아니라 직위를 이용한 고의적, 상습적, 지속적 성희롱 및 부서 중간 관리자로서 부적절한 언행을 해온 것으로 보여 징계대상자의 주장은 설득력이 없습니다.

따라서, 위 사람은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제12조(직장 내 성희롱의 금지), 제14조(직장 내 성희롱 발생 시 조치), 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지), 공단 인사규정 제50조(복무원칙), 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제6조의3(품위유지의무), 제9조(친절·공정의무), 공단 「임직원 행동강령」 제29조(성희롱 금지)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제2호, 제4호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “해임”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2019. 09. .

감 사 ○ ○ ○